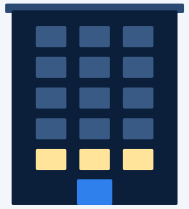
Общежитие как второй дом

Нормативно-правовое регулирование проживания в общежитиях

Мамуров Ярослав Каримович
председатель студенческого совета общежития №4,
представитель студсоветов общежитий в ОСО СибГИУ



Что такое общежитие?



Общежитие — это помещение, оборудованное для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения

1000+

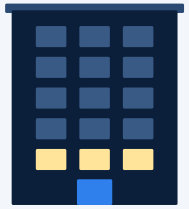
студентов проживает в общежитиях СибГИУ

Работа

Служба

Обучение

Основные документы



ФЗ № 273 «Об образовании»

Статья 39 — правила предоставления мест

Закон определяет правовые основы функционирования системы образования, в том числе регулирует вопросы предоставления мест в общежитиях студентам.

Жилищный кодекс РФ (ЖК РФ)

Статьи 3, 83, 94, 105 — права, обязанности и выселение

СанПиН

Санитарные нормы

Данные санитарные нормы устанавливают требования к размещению, обустройству и эксплуатации общежитий, чтобы обеспечить безопасные и гигиеничные условия проживания.

Приказ Минобрнауки №797

Коэффициенты платы

Типовое положение об общежитии образовательной организации

Этот документ устанавливает общие правила внутреннего распорядка, права и обязанности проживающих в общежитии, порядок предоставления мест и другие важные аспекты.

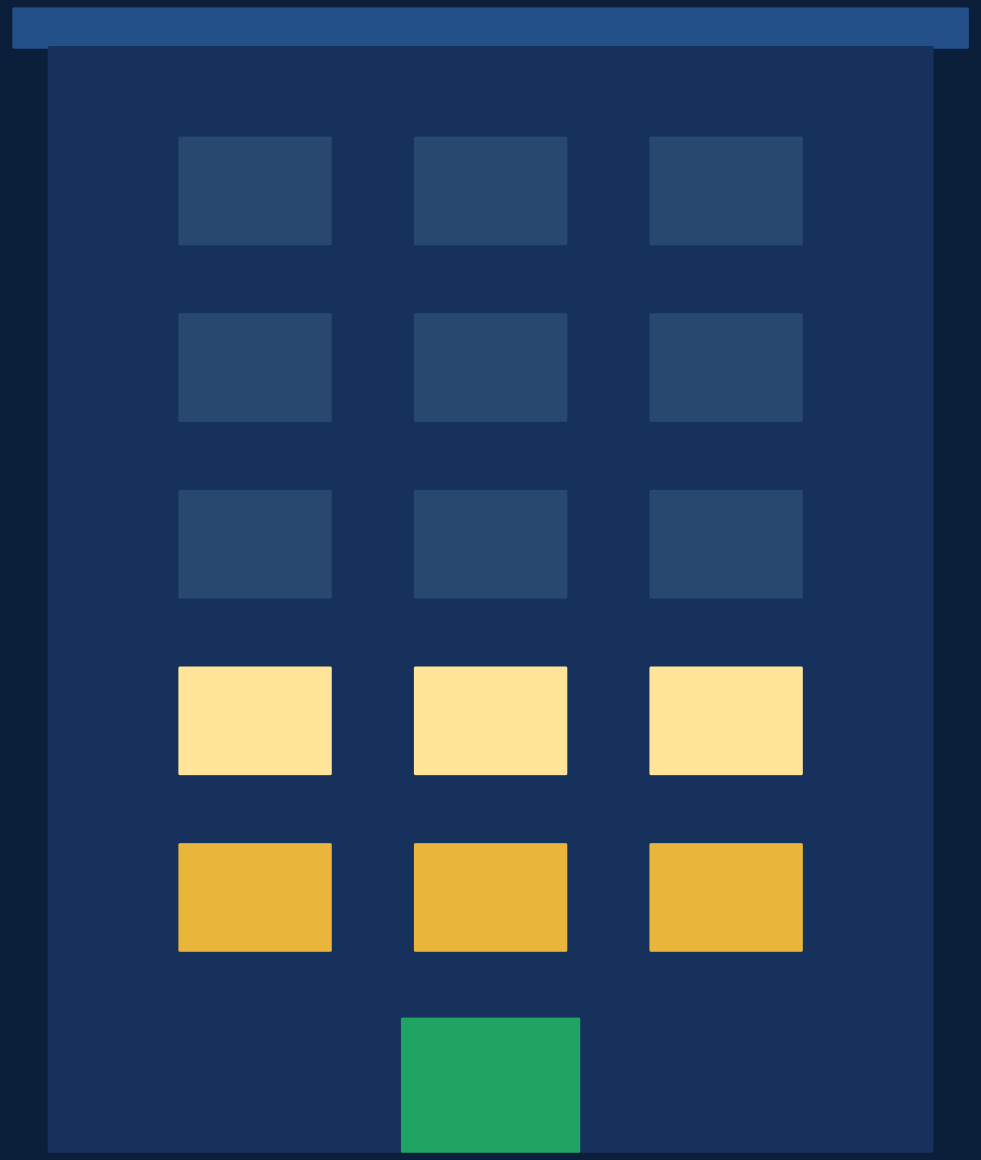
Локальные акты учебного заведения

Каждое учебное заведение разрабатывает собственные правила и положения, которые дополняют и конкретизируют общефедеральные требования к проживанию в общежитиях.

ЭТАЖ 2

Типы и плата

Какие бывают общежития и от чего зависит стоимость проживания



Виды общежитий (их влияние на плату)



Коридорный тип

Комнаты студентов расположены по обе стороны длинного коридора. Обычно на этаже есть только одна уборная, одна душевая и одно помещение для приготовления пищи с несколькими плитами.



Блочный тип

Студенты проживают в отдельных блоках, рассчитанных обычно на 4–6 человек. В каждом блоке чаще всего по две комнаты, в каждой комнате живут 2–3 студента. Уборная, душ и кухня есть в каждом блоке.



Квартирный тип

Комнаты в таких общежитиях — это фактически отдельные квартиры, в каждой из которых есть собственный санузел и душ. Кухня тоже собственная в большинстве квартир, хотя бывает и одна на несколько. Иногда даже бывает собственный балкон или лоджия. Проживают в таких комнатах по 2–3 человека.

Пример: Общежитие №4

Коэффициенты оплаты

Эти коэффициенты установлены **приказом Минобрнауки №797**

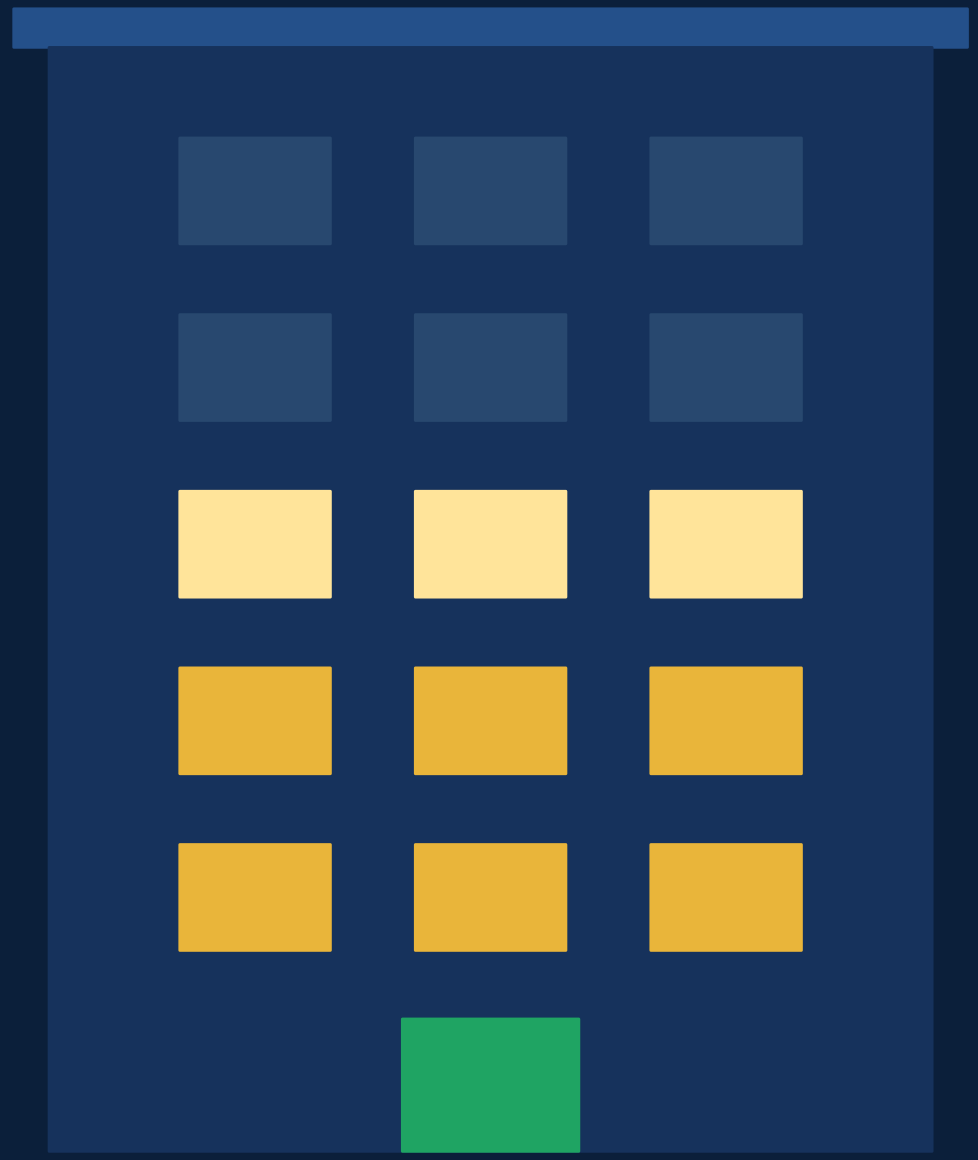
Коэффициенты, применяемые в зависимости от типа общежития при установлении максимального размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём):



ЭТАЖ 3

Закон

Статья 39 ФЗ-273: кому и как предоставляют место и сколько платят



Статья 39 ФЗ-273 «Об образовании»



Места — при наличии соответствующего жилищного фонда

Порядок — локальными нормативными актами

С каждым проживающим — договор найма

ЧАСТЬ 1

Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме обучения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, предоставляются жилые помещения в общежитиях **при наличии соответствующего жилищного фонда** у этих организаций.

ЧАСТЬ 2

Жилые помещения в общежитиях предоставляются обучающимся **в порядке, установленном локальными нормативными актами** организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 настоящего Федерального закона, жилые помещения в общежитиях предоставляются **в первоочередном порядке**. С каждым обучающимся, проживающим в жилом помещении в общежитии, заключается **договор найма жилого помещения в общежитии** в порядке, установленном жилищным законодательством. При наличии обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях в общежитиях, не допускается использование таких жилых помещений для целей, не связанных с проживанием в них обучающихся.

Статья 39 ФЗ-273 «Об образовании»



Плата зависит от качества, благоустройства, месторасположения и планировки

Размер платы — с учётом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся (например ППОС СибГИУ)

Не выше максимума, установленного учредителем

Коммунальные услуги — порядок устанавливает Правительство РФ

ЧАСТЬ 4

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся устанавливается организациями, осуществляющими образовательную деятельность, **в зависимости от качества, благоустройства, месторасположения и планировки** жилых помещений в общежитии. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся определяется локальным нормативным актом, принимаемым **с учетом мнения советов обучающихся** и **представительных органов обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (при их наличии)**. Размер определенной в указанном акте платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся **не может превышать максимальный размер** такой платы, установленный учредителями этих организаций.

ЧАСТЬ 5

Порядок определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии, **устанавливается Правительством Российской Федерации**.

Статья 39 ФЗ-273 «Об образовании»



Плату можно снизить или не взимать с отдельных категорий

Мнение советов обучающихся учитывается и ППОС

Лица из части 5 статьи 36 освобождены от платы за наём

Здесь важен голос студенческого совета и ППОС

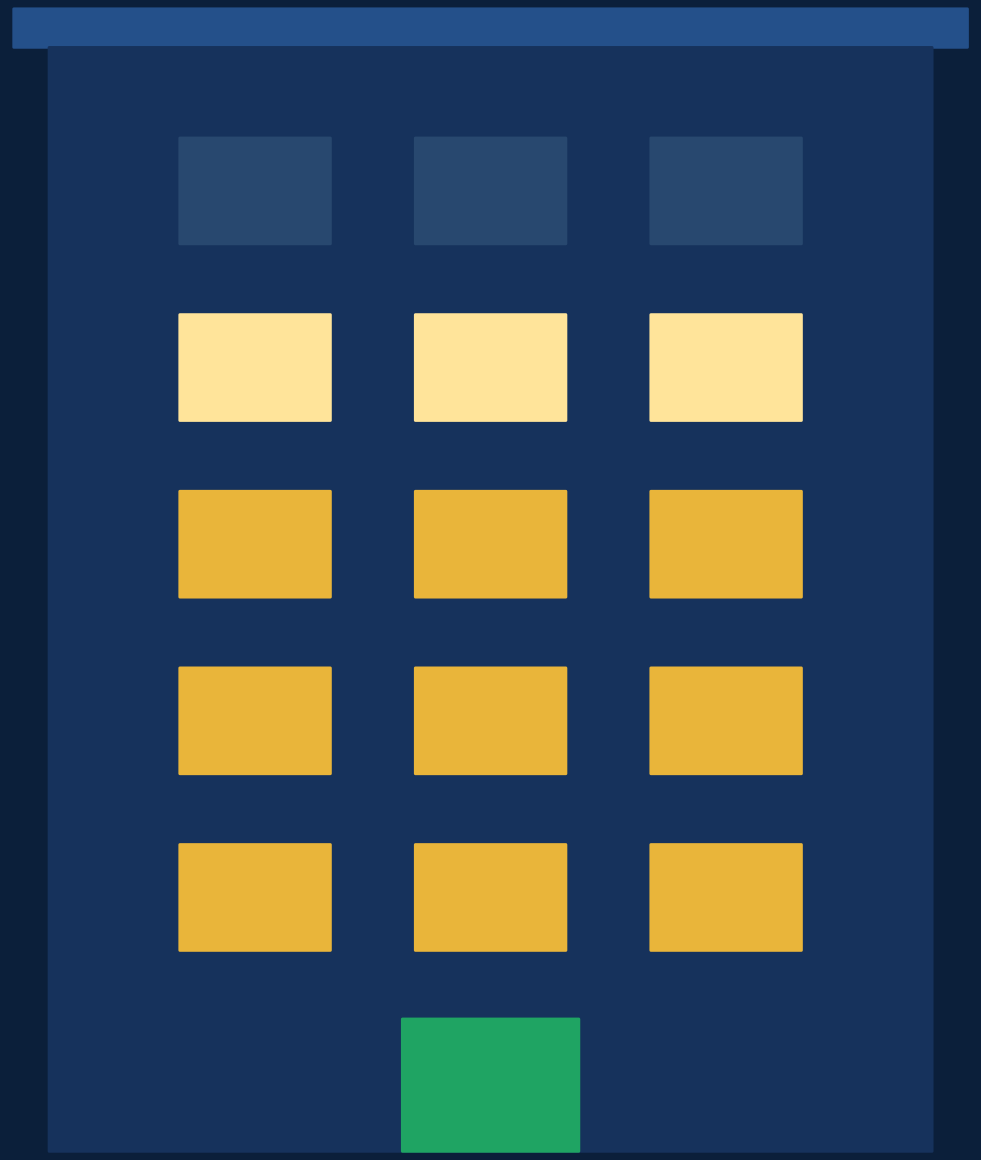
ЧАСТЬ 6

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе **снизить размер платы** за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или) размер платы за коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или **не взимать такую плату** с отдельных категорий обучающихся **с учетом мнения советов обучающихся** и **представительных органов обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (при их наличии).** Лица, указанные в части 5 статьи 36 настоящего Федерального закона, **освобождаются от внесения платы** за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии.

ЭТАЖ 4

Права и нормы

Когда могут выселить и каким санитарным нормам должно соответствовать жильё



За что могут выселить?



ЖК РФ, Статья 83 (и 101)

Выселение — только через суд

ОСНОВАНИЯ

Неуплата более 6 месяцев
(для сирот — более 1 года)

Разрушение или порча жилья

Систематическое нарушение прав соседей
(шум, антисанитария)

Профсоюз всегда проверяет, соблюдены ли процедуры при выселении

СанПиН: нормы и требования



Площадь жилых помещений

6 м²

на 1 человека

СанПиН устанавливает минимальную норму площади жилых помещений в общежитиях, которая должна быть достаточной для комфортного проживания.

(ЖК РФ Статья 105)

Требования к внутренней отделке помещений

≤ 3 чел. **≥ 2,5 м**

Жилая площадь в общежитиях должна быть не менее 6 кв. м на 1 человека. В каждой комнате разрешается проживание не более 3 человек, а в отдельных случаях (общежития для учащихся ПТУ, кратковременное поселение рабочих и служащих) — не более 4 человек. Высота жилых помещений должна быть не менее 2,5 м.

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий

Холодный период

доп. 18–24°

опт. 20–22°

Тёплый период

доп. 20–28°

опт. 22–25°

Санитарно-гигиенические требования по содержанию помещений

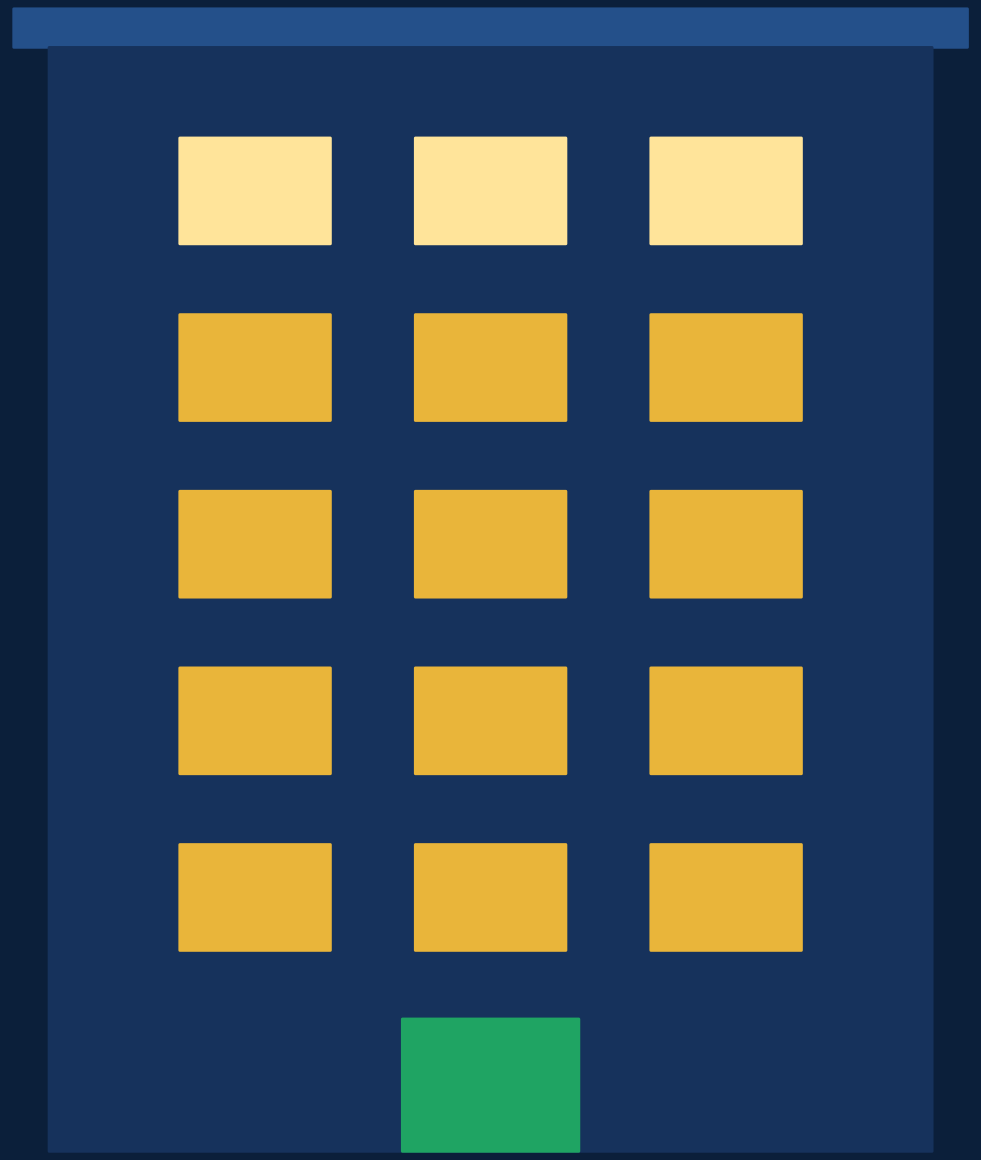
7 дней

Требования к санитарно-гигиеническому состоянию общежитий, включая наличие вентиляции, освещения, системы водоснабжения и канализации, уборки помещений. Смена постельного белья должна производиться по мере загрязнения, но не реже одного раза в 7 дней.

ЭТАЖ 5

Люди

Кто стоит за санитарными нормами и за конкурсом «ОБЩАГА РФ»



Главный санитарный врач России



Попова Анна Юрьевна

Главный санитарный врач России

Санитарные нормы (СанПиН), о которых мы говорили, утверждаются постановлениями главного государственного санитарного врача РФ.

Всероссийский конкурс студенческих советов общежитий «ОБЩАГА РФ»



Руководитель проекта

Антипин Виталий Леонидович



Я на форуме «Общага» 22-23 октября в Абакане



Я и члены жюри (Сархан Сафаров , Антипин Виталий , Тимченко Сергей)

КОНТАКТЫ

Мои контактные данные

Страница ВКонтакте

@KENSHIRO842

Телеграм-канал

Сообщество общежития №4



Спасибо за внимание